

(8) 압류재산 매각결정 사전검토 부적정

(가) 매각결정 전에 공유자에 송달 사실 검토 미흡

- ☐ 「압류재산 매각업무 요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부 기한) 제1항에 따르면
- 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있음
- ☐ 한편, 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 체납자, 납세 담보물 소유자, 공유자 등에게 공매를 통지하도록 되어 있고,
- 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면
- 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정 처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정 관청의 행위로서 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위임
- ☐ 그런데, ◆◆◆◆◆부의 매각취소 압류재산 현황을 점검한 결과,
- [표 5]과 같이 □□□구청 소관 ○○○ 물건은 공유자에 대한 송달이 이루어지지 않아 공매를 취소하고 재공고를 실시하여야 하는데도

- ‘16. 3. 3. 개찰 이후에야 공유자에 송달이 누락된 사실을 확인 하고 매각결정을 불허한 사실이 있음

[표 5] 공매 취소대상 압류재산의 매각결정 불허 사례

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

(나) 공매 공고전 사전 권리분석 등 미흡

- ☐ 「압류재산 매각업무 요강」 제16조(공매대행업무의 착수)에 따르면
- 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등에 해당하는 재산¹⁾은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 수행 하도록 되어 있음
- ☐ 그런데, ◆◆◆◆◆부의 매각결정 취소 압류재산 현황을 점검한 결과

1) 제16조(공매대행업무의 착수) 제15조에 따라 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다. 다만, 공매대행의뢰된 재산 중에서 권리분석 및 현황파악 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 수행하여야 한다.

1. 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산
2. 재산의 추산가액에 비하여 체납처분비의 과다한 지출이 예상되는 재산
3. 매각에 영향을 미치는 타인의 권리(가처분, 가등기)가 존재하는 재산
4. 다른 법령 등에 따라 매각에 제한이 있는 재산
5. 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산

- [표 6]과 같이 □□세무서 ○○○ 물건은 일부 지분만 압류된 상태이므로 공매광고 전에 사전 권리분석 및 현황을 파악한 후 공매를 진행했어야 함에도
- 매각결정일 이후에 일부 지분만 압류되어 있는 등의 압류하자 내용을 확인하고 매각 결정을 취소한 것으로 확인됨

[표 6] 공매 유보대상 압류재산 매각결정 취소 사례

위임기관	관리번호	제납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 취소	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

□ 그 결과 공매진행 및 취소에 따른 불필요한 행정력 낭비²⁾뿐만 아니라 공매대행 전문기관으로서의 신뢰도를 추락시킨 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 사전에 공매 취소 및 유보 사유에 해당되는지 여부를 철저히 검토하여
- 공매 진행과정에서 매각불허 및 매각결정 취소를 함으로써 행정력 낭비 및 공사의 공신력을 저하시키는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람. (주의)

2) 매각결정 불허 및 취소된 후 공매 재진행에 따른 행정력 소모 및 송달료, 공고등기비용 등 총 136,480원의 공매행정비 추가발생